



Derecho Administrativo

01

PRIMERA CLASE

Bienvenidas y bienvenidos al semestre 2027-1.
Comenzaremos con la ruta del curso y una sentencia real para comprender cómo el Derecho habilita, limita y controla la actuación administrativa.

Mtro. Marco Antonio Escobar Cuapio

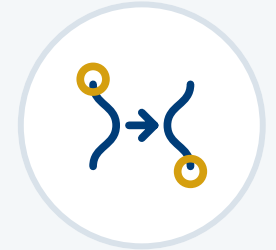
Comprender la decisión pública exige mirar potestades y garantías

El Derecho Administrativo nos permitirá comprender cómo actúan las autoridades, de dónde provienen sus potestades y qué garantías protegen a las personas frente a cada decisión pública.

1 método

Normas, bibliografía académica, sentencias reales y razonamiento para sostener conclusiones jurídicas.

La primera clase conecta el curso con un caso real



01

CÓMO TRABAJAREMOS

Propósitos del curso, método, ruta de materiales y criterios de evaluación.

02

CÓMO LEEREMOS UNA DECISIÓN

Potestad, competencia, interés público y garantía a partir de JA-1082/2017-I.

Del encuadre general pasaremos a una pregunta concreta: ¿qué debe demostrar una autoridad antes de responder?

Aprenderemos a sostener conclusiones jurídicas

Las y los alumnos identificarán el concepto, esencia, características, fuentes, principios y ubicación del Derecho Administrativo, así como su relación con otras ramas de la ciencia jurídica.

Hechos + fuente

El curso privilegia razonamiento y conclusiones jurídicas, con localizadores que permitan volver a la norma o a la sentencia utilizada.

Una conclusión jurídica se construye, no se adivina



1. **Delimitar:** separar hechos, actos, autoridades y pregunta jurídica.
2. **Localizar:** volver a la fuente vigente y registrar artículo o página.
3. **Razonar:** conectar supuesto, competencia, requisito, excepción y consecuencia.
4. **Concluir:** responder sólo lo que permiten las fuentes y señalar la duda pendiente.

Hechos
↓
Fuente
↓
Conclusión

Cada recurso cumple una función distinta



CUÁNDO

Cronograma con sesiones, lecturas, productos y evaluaciones.

QUÉ PREPARAR

Guías de unidad y materiales de la semana.

CON QUÉ SOSTENER

Legislación vigente y bibliografía académica en acceso abierto.

CÓMO SE DECIDE

Sentencia real JA-1082/2017-I, guía de lectura y copia íntegra PAN-018.

Cuatro rubros integran la calificación



EXÁMENES

55 %

PARTICIPACIÓN

10 %

LECTURAS

15 %

TRABAJO FINAL

20 %

La calidad se observa en el uso de fuentes, la identificación del problema, el razonamiento y la conclusión jurídica. La extensión, por sí sola, no sustituye esos elementos.

Los dos parciales tienen el mismo peso



27.5 %

PRIMER PARCIAL

Comprensión y aplicación jurídica de la primera parte del curso.

27.5 %

SEGUNDO PARCIAL

Comprensión y aplicación jurídica de la segunda parte del curso.

Ambos componentes son equivalentes y juntos integran el 55 % de exámenes. Las fechas y productos se consultan en el cronograma.

Cuatro ejes permiten leer la actuación administrativa



POTESTAD Y COMPETENCIA

Quién puede actuar, en qué materia y con qué atribución.

FUENTES

Qué norma, sentencia o texto académico cumple cada función.

INTERÉS PÚBLICO

Qué finalidad jurídica orienta la decisión sin reemplazar la competencia.

GARANTÍA

Qué condiciones permiten comprender, controlar y controvertir la actuación.

JA-1082/2017-I



Abrir la sentencia oficial completa



ÓRGANO Y RESOLUCIÓN

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Sentencia definitiva de 25 de septiembre de 2019.

MATERIA DE APERTURA

Competencia, fundamentación y motivación en respuestas municipales.

VERSIÓN UTILIZADA

Versión pública oficial de 55 páginas; los datos personales testados no se completan.

PREGUNTA DE LECTURA

Determinar si las autoridades municipales fundaron y motivaron de manera suficiente su competencia para responder la petición y, en caso contrario, precisar la consecuencia jurídica y los efectos de la nulidad.

Para construir una conclusión jurídica, separamos hechos, actos y autoridades



HECHOS PROCESALES

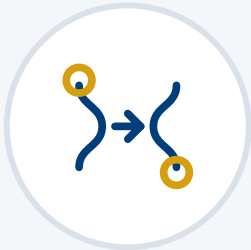
El antecedente material se relaciona con una petición de 24 de marzo de 2017 y con el cumplimiento alegado de un acuerdo administrativo de 28 de marzo de 2008. La demanda de nulidad se presentó el 16 de junio de 2017. El recurso de apelación RAA-0075/2019-III revocó esa determinación y ordenó emitir una nueva sentencia.

ACTOS Y AUTORIDADES

Oficio de 30 de marzo de 2017 emitido en respuesta a la petición de la parte actora. Oficio de 6 de abril de 2017 emitido como respuesta municipal relacionada con la misma petición.

Secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura del Ayuntamiento de Morelia. y Titular del Departamento de Derechos Humanos y Política Pública del Ayuntamiento de Morelia.

La sentencia de 2019 responde a una secuencia previa



24 MAR 2017 Petición La parte actora formula una petición relacionada con un acuerdo administrativo anterior.	30 MAR / 6 ABR Respuestas Dos oficios municipales se convierten en los actos impugnados.	12 MAR / 19 AGO 2019 Sentencia y apelación La primera decisión reconoce validez; la apelación ordena una nueva resolución.	25 SEP 2019 Cumplimiento El Juzgado Primero Administrativo emite la sentencia que analizaremos.
--	---	---	--

Competencia, finalidad y garantía no son sinónimos



POTESTAD

Poder jurídico conferido para cumplir una finalidad pública.

COMPETENCIA

Atribución concreta del órgano por materia, territorio, grado y tiempo.

INTERÉS PÚBLICO

Finalidad regulada que no crea por sí sola la facultad de decidir.

FUNDAMENTACIÓN

Identificación de las disposiciones aplicables a la actuación concreta.

MOTIVACIÓN

Razones que conectan los hechos con el supuesto normativo.

GARANTÍA

Condición que permite comprender y controlar el ejercicio del poder.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo • artículo 3



El artículo 3 organiza preguntas sobre órgano competente, objeto, finalidad de interés público, forma, fundamentación, motivación, procedimiento, expediente, recursos y decisión expresa.

Lo leeremos literalmente por grupos para convertir cada fracción en una pregunta de control, sin atribuirle un ámbito distinto del que jurídicamente le corresponde.

Texto vigente; última reforma publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025 · [Consultar texto oficial de la LFPA](#)

Artículo 3 de la LFPA • encabezado y fracciones I a V

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

V. Estar fundado y motivado;

Texto vigente; última reforma publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025 • Texto oficial de la LFPA

Artículo 3 de la LFPA • fracciones VI a XI

VI.- (Se deroga)
Fracción derogada DOF 24-12-1996

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

X. Mencionar el órgano del cual emana;

XI.- (Se deroga)
Fracción derogada DOF 24-12-1996

Texto vigente; última reforma publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025 • [Texto oficial de la LFPA](#)



Artículo 3 de la LFPA • fracciones XII a XVI

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

Texto vigente; última reforma publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025 · [Texto oficial de la LFPA](#)

La competencia debe demostrarse antes de justificar la decisión



PROBLEMA

Determinar si las autoridades municipales fundaron y motivaron de manera suficiente su competencia para responder la petición y, en caso contrario, precisar la consecuencia jurídica y los efectos de la nulidad.

REGLA DE CONTROL

La norma invocada debe atribuir competencia y relacionarse con la materia concreta de la petición.

RAZONAMIENTO

La referencia general al órgano no basta cuando no explica por qué puede emitir la respuesta impugnada.

DECISIÓN

El juzgado declaró ilegales los actos impugnados y decretó su nulidad para efectos, al advertir deficiencias en la fundamentación y motivación de la competencia de las autoridades que respondieron la petición.

EFFECTO PRINCIPAL

Emitir una nueva respuesta en la que cada autoridad funde y motive debidamente su competencia.

ALTERNATIVA

Si la autoridad carece de competencia, remitir la petición a la que estime competente y comunicarlo a la parte actora.



Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1994). *Ley Federal de Procedimiento Administrativo* (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPA.pdf>

Chuayffet Chemor, E. (1983). *Derecho administrativo*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/321-derecho-administrativo>

Jéze, G. (s. f.). *Los principios generales del derecho administrativo*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/443-los-principios-generales-del-derecho-administrativo>

Nava Negrete, A. (1975). Derecho administrativo. En *Las humanidades en el siglo XX: I. El derecho* (pp. 229-242). Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2688/10.pdf>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, Juzgado Primero Administrativo. (2019, 25 de septiembre). *Sentencia definitiva, expediente JA-1082/2017-I [versión pública]*. https://portal.tjamich.gob.mx/sisofi_2018/uploads/09-01-2020/JA-1082-2017-I_C..pdf